

0002182-89.2014.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Margareth Pereira Pascoarelli

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

MARGARETH PEREIRA PASCOARELLI, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 155, caput, c. c. o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, porque no dia 18 de janeiro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002182-89.2014.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002182-89.2014.8.26.0576

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Margareth Pereira Pascoarelli

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

MARGARETH PEREIRA PASCOARELLI, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso

no art. 155, caput, c. c. o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, porque no dia 18 de janeiro de 2014, por volta das 20h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 6.363, nesta cidade e comarca, tentou subtrair para ela um chinelo "Grendene", dois anéis e uma corrente, pertencentes ao estabelecimento "Lojas Renner", representado por C.F..

Teria a ré adentrado à loja e se apossado das mercadorias, somente não se consumando o delito por ter sido abordada por funcionários durante tentativa de fuga.

Recebida a denúncia foi a ré citada por edital e como não compareceu nem constituiu advogado, foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Cód. de Proc. Penal.

Localizada a ré foi apresentada resposta à acusação e se designou audiência de instrução, na qual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação.

Após, foi interrogada a ré.

Em debate, o representante do Ministério Público, por entender comprovadas a materialidade dos fatos e a autoria da tentativa de furto, requereu a condenação da acusada nos moldes da inicial.

A defesa pugnou pela absolvição da ré com base na alegada insuficiência de provas a delinear o crime.

É o relatório.

DECIDO.

A comprovar a materialidade dos fatos há o auto de exibição e apreensão de fls. 44/45, que revela o encontro dos produtos em tela, indiretamente avaliados às fls. 64.

Na fase policial, exerceu a ré a prerrogativa constitucional de permanecer calada. Em Juízo, admitiu a ré a prática do delito, para com valores da venda dos bens, adquirir tóxico.

C.F., fiscal de loja, presenciou a ré sair do estabelecimento com as mercadorias, sem efetuar o pagamento, ocasião na qual a abordou na área externa.

Os agentes policiais encontraram a ré detida pela equipe de segurança, que relatou sobre a tentativa de furto. Para tais testemunhas admitiu a ré haver se apoderado das mercadorias com a pretensão de vendê-las, para aquisição de alimento.

Assim, conclui-se estarem as provas técnica e oral em perfeita harmonia, revelando-se, com a certeza necessária, ser a ré responsável pelo crime em debate.

Não há falar-se em princípio da insignificância, pois a personalidade voltada à prática criminosa da ré, como se verifica nos apontamentos contidos na certidão de fls. 258/274, evidenciam o maior grau de reprovabilidade do comportamento.

Nesse sentido a jurisprudência: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA. MAUS ANTECEDENTES POR DELITOS

PATRIMONIAIS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. O princípio

da insignificância não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente

desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente

irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a

característica da bagatela e devem sujeitar-se ao direito penal" (STJ, RE 1509985, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 02.05.2017).

Urge destacar que a existência de sistema de monitoramento e vigilância não impede, de forma alguma, a consumação do delito, não se reconhecendo a ocorrência de tentativa inidônea.

Preceitua a Súmula 567 do STJ: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". Nesse sentido a

jurisprudência: "A vigilância exercida no interior de estabelecimento comercial,

seja por segurança seja pela existência de circuito interno de monitoramento não

afasta, de forma peremptória, a potencialidade lesiva de condutas que visem à

subtração ou dano do patrimônio de estabelecimentos com esta característica.

Precedentes." (STJ, REsp 1.306.229-RS, 5ª. T., rel. Gilson Dipp, 17.05.2012).

Urge destacar não ter tido a ré posse mansa e pacífica das mercadorias, pois permaneceu na esfera de vigilância da equipe de segurança até ser abordada nas

proximidades da loja.

Convicta da responsabilidade penal da ré, passo a individualizar as penas.

Tomando por referência o art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, por ostentar maus antecedentes (fls. 258/274).

Verificada a confissão da autoria, incide a circunstância atenuante contida no art. 65, inc. III, "d", do Cód. Penal, razão pela qual reduzo a pena para 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em face da tentativa, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), o que perfaz 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 3 (três) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto (art. 33, § 3º, do Cód. Penal), observados os apontamentos contidos na certidão de fls. 181/185.

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica da ré.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno MARGARETH PEREIRA PASCOARELLI, R.G. n.º 71.252.820 a 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 3 (três) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o art. 155, caput, c. c. o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. Observo que, em razão do lapso transcorrido desde a data da última condenação da ré, bem como da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social, mostra-se suficiente a substituição da pena.

Assim, nos termos do art. 44 do Cód. Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade e pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima do dia-multa.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não representa nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação da delinquente.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA